

PRAVILNIK

O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

SADRŽAJ

1. NAMJENA PRAVILNIKA I O PLATFORMI	3
1.1. Primjena Pravilnika i kategorije lica	3
2. KLJUČNI POJMOVI	4
3. NAČELA I ZAKONITOST OBRADJE PODATAKA O LIČNOSTI	4
3.1. Pravni osnov za obradu podataka	5
4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO PO KATEGORIJAMA KORISNIKA	5
5. SVRHE OBRADJE PODATAKA O LIČNOSTI	6
6. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSU	6
7. OBAVEZE PLATFORME DOBROBIT KAO RUKOVAOCA	7
7.1. Tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite	7
7.2. Logovi aktivnosti, bezbjednost i sigurnosne kopije (Backup)	7
8. JAVNI PRIKAZ, TRANSPARENTNOST I OBJAVLJIVANJE PODATAKA	8
8.1. Recenzije, komentari i integritet podataka	8
9. ČUVANJE, DIJELJENJE I RASPOLAGANJE PODACIMA	8
9.1. Vođenje evidencija obrade podataka o ličnosti	8
9.2. Dijeljenje podataka sa trećim licima i podaci o plaćanju	9
9.3. Brisanje podataka i specifična ograničenja čuvanja	9
10. PODACI O PRISTUPLJIVOSTI (ACCESSIBILITY)	9
11. ZAŠTITA MALOLJETNIH LICA	10
12. PRAVNA SREDSTVA I IZMJENE PRAVILNIKA	10

Na osnovu važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Upravni tim i administracija humanitarne platforme „DobroBit“ ispred Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici (u daljem tekstu: Rukovalac/Platforma), dana 03.06.2026. godine, donosi sljedeći opšti akt:

1. NAMJENA PRAVILNIKA I O PLATFORMI

Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti humanitarne platforme DobroBit uređuju se organizacioni, tehnički i logičko-tehnički postupci i mjere za zaštitu podataka o ličnosti na Platformi, sa namjerom sprečavanja slučajnog, nenamjernog ili namjernog neovlašćenog uništenja podataka, njihove izmjene, gubitka, kao i neovlašćenog pristupa, obrade, korišćenja ili dostavljanja podataka o ličnosti trećim neovlašćenim stranama.

DobroBit predstavlja naprednu humanitarnu platformu koja u okviru svog primarnog društvenog djelovanja omogućava i tehnički realizuje:

- Direktne finansijske donacije krajnjim korisnicima humanitarne pomoći;
- Kupovinu proizvoda i specifičnih usluga koje nude verifikovani volonteri platforme, pri čemu cjelokupan ostvareni prihod ide u humanitarne svrhe za aktivne slučajeve;
- Namjensko prikupljanje sredstava za korisnike pomoći u definisanim rokovima;
- Potpuno transparentan, javni i revidovan prikaz humanitarnih aktivnosti, transakcija, novčanih tokova i pojedinačnih donacija.

1.1. Primjena Pravilnika i kategorije lica

Odredbe ovog Pravilnika neposredno se primjenjuju na obradu podataka o ličnosti sljedećih kategorija fizičkih lica koja koriste resurse i servise Platforme:

1. **Donatori** - Nezavisna, identifikovana ili potpuno anonimna fizička lica koja vrše finansijske uplate i namjenske donacije u svrhu pomoći korisnicima, bez obavezne registracije ili kreiranja trajnog korisničkog naloga.
2. **Kupci** - Registrovani korisnici platforme koji direktnom kupovinom proizvoda ili usluga od verifikovanih volontera generišu namjenske donacije za aktivne korisnike pomoći.
3. **Volonteri** - Registrovana i administrativno verifikovana fizička lica koja svoje profesionalne usluge ili materijalne proizvode nude putem Platforme isključivo u humanitarne svrhe.
4. **Korisnici pomoći** - Fizička lica (maloletna ili punoletna) koja shodno priloženoj medicinskoj ili drugoj zvaničnoj dokumentaciji i na osnovu ugovora ostvaruju pravo na prikupljanje donacija.
5. **Administratori** - Ovlašćena lica zadužena za tehničko upravljanje sistemom, verifikaciju dokumenata, bezbjednosni nadzor i nesmetano funkcionisanje cjelokupne Platforme.

2. KLJUČNI POJMOVI

U smislu ovog Pravilnika, pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:

- **Podatak o ličnosti** je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikatori u elektronskim komunikacionim mrežama ili jedno odnosno više obilježja njegovog fizičkog, fiziološkog, mentalnog, ekonomskog ili društvenog identiteta.
- **Lice na koje se podaci odnose** je svako fizičko lice (korisnik humanitarne platforme DobroBit) čiji se podaci o ličnosti aktivno obrađuju u okviru sistema.
- **Obrada podataka o ličnosti** je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano nad podacima o ličnosti, kao što su prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, strukturisanje, pohranjivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, brisanje ili uništavanje.
- **Rukovalac** je humanitarna platforma DobroBit (odnosno ovlašćeni tim Prirodno-matematičkog fakulteta) koja samostalno i u skladu sa zakonom određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.
- **Posebne vrste podataka o ličnosti** su podaci koji otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje, kao i podaci koji se odnose na zdravstveno stanje, genetske ili biometrijske karakteristike lica.
- **Pristanak lica na koje se podaci odnose** je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje pojedinca, kojim to lice izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti za tačno definisane svrhe.

3. NAČELA I ZAKONITOST OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac se u svakom segmentu tehničke i administrativne obrade podataka strogo pridržava sljedećih osnovnih načela:

- 1) *Zakovitost, poštenje i transparentnost*: Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i na potpuno transparentan način u odnosu na lice na koje se podaci odnose;
- 2) *Ograničenje u odnosu na svrhu obrade*: Podaci se prikupljaju isključivo u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite, te se ne mogu dalje obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;
- 3) *Minimizacija podataka*: Podaci o ličnosti moraju biti adekvatni, bitni i strogo ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu u koju se obrađuju;
- 4) *Tačnost*: Podaci moraju biti tačni i, gdje je to neophodno, ažurirani. Rukovalac preduzima sve razumne i dostupne tehničke mjere da se netačni podaci bez odlaganja izbrišu ili isprave;
- 5) *Ograničenje čuvanja*: Podaci se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje konkretne svrhe obrade;

6) *Integritet i povjerljivost*: Podaci se obrađuju na način koji obezbjeđuje odgovarajuću bezbjednost, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom savremenih tehničkih i organizacionih mjera.

3.1. Pravni osnov za obradu podataka

Obrada podataka o ličnosti na Platformi je zakonita isključivo ukoliko je ispunjen najmanje jedan od sljedećih pravnih osnova:

- **Izvršenje ugovora**: Obrada je neophodna za pružanje osnovnih usluga platforme, registraciju naloga i nesmetanu realizaciju transakcija između Kupaca, Volontera i Korisnika pomoći;
- **Legitimni interes**: Obrada je opravdana radi bezbjednosti cjelokupnog IT sistema, sprečavanja prevarnih radnji i trajnog onemogućavanja ponovne registracije korisnika koji su teško prekršili kodeks i pravila Platforme;
- **Zakonska obaveza**: Vođenje preciznih finansijskih evidencija o humanitarnim donacijama i prometu u skladu sa važećim poreskim, računovodstvenim i finansijskim propisima Crne Gore;
- **Pristanak lica**: Korisnik je eksplicitno i dobrovoljno dao pristanak za obradu opcionih podataka ili specifičnih preferencija interfejsa.

4. PODACI KOJE PRIKUPLJAMO PO KATEGORIJAMA KORISNIKA

U zavisnosti od uloge koju fizičko lice ostvaruje na Platformi, prikupljaju se sljedeći podaci:

4.1. Donatori: Ime i prezime (ili predefinisana oznaka „Anonimno“ na osnovu eksplicitnog izbora donatora), tačan iznos izvršene donacije, datum i tačno vrijeme uplate, kao i jedinstveni identifikacioni broj transakcije (ID transakcije).

4.2. Kupci: Ime, prezime, validna email adresa, broj telefona (opcionarno), kriptovana i šifrovana lozinka, izabrana preferenca javnog prikaza na listama, istorija ostvarenih kupovina, istorija generisanih donacija, ostavljene recenzije i podaci o uspješno izvršenim transakcijama.

4.3. Volonteri: Ime, prezime, kontakt broj telefona, email adresa, šifrovana lozinka, tekstualni opis profila, podaci o ponuđenim uslugama ili proizvodima, definisane cijene, administrativni status verifikacije (na čekanju, verifikovan, suspendovan, uklonjen), ukupan broj realizovanih prodaja i prosječna ocjena.

4.4. Korisnici pomoći: Pored osnovnih identifikacionih podataka iz ugovora, Platforma obrađuje i posebne kategorije podataka o ličnosti (podatke o zdravstvenom stanju ili socijalnom statusu) isključivo u svrhu primarne administrativne verifikacije humanitarnog slučaja. Ovi podaci su strogo zaštićeni.

4.5. Administratori: Korisničko ime i šifrovana lozinka za pristup administratorskom panelu. Sistemski se bilježe sve aktivnosti administratora u cilju kontrole integriteta sistema.

5. SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Platforma DobroBit prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti isključivo u sljedeće opravdane svrhe:

- Kreiranje, održavanje i administracija korisničkih naloga, kao i verifikacija identiteta volontera i opravdanosti humanitarnih zahtjeva;
- Tehnička realizacija kupovina, obrada transakcija i automatsko usmjeravanje prikupljenih sredstava na namjenske račune korisnika pomoći;
- Personalizacija interfejsa i omogućavanje inkluzivnih funkcija pristupačnosti za osobe sa određenim oblicima invaliditeta;
- Održavanje javnog povjerenja, transparentnosti i integriteta rada platforme putem javno dostupnih i ažurnih lista donacija;
- Sprovođenje bezbjednosnog nadzora, identifikacija i blokiranje sajber napada, sprečavanje zloupotreba, prevara i neovlašćenih aktivnosti.

6. PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSU

Svakom licu čiji se podaci obrađuju u okviru platforme DobroBit garantuju se sljedeća prava:

- **Pravo na pristup i informisanje:** Korisnik ima pravo da u svakom trenutku dobije informaciju o tome da li se njegovi podaci obrađuju, u koju svrhu, ko su primaoci, kao i da dobije kopiju svih podataka koji se o njemu čuvaju;
- **Pravo na ispravku i dopunu:** Pravo da bez odlaganja zahtijeva ispravku netačnih ili dopunu nepotpunih podataka o ličnosti;
- **Pravo na brisanje („pravo na zaborav“):** Pravo da zahtijeva trajno brisanje svojih podataka, osim u specifičnim slučajevima kada je čuvanje podataka naloženo važećim finansijskim ili poreskim propisima;
- **Pravo na ograničenje obrade:** Pravo da zahtijeva da se obrada njegovih podataka privremeno ograniči ukoliko osporava tačnost podataka ili zakonitost same obrade;
- **Pravo na prenosivost podataka:** Pravo da primi svoje podatke o ličnosti u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu i prenese ih drugom rukovaocu;
- **Pravo na anonimnost donacije:** Pravo donatora da tokom procesa uplate eksplicitno izabere opciju kojom se njegovo ime i prezime trajno maskiraju i zamjenjuju oznakom „Anonimno“ na svim javnim listama.

Svi zahtjevi za ostvarivanje navedenih prava podnose se elektronskim putem slanjem dopisa na zvaničnu adresu: **dobrobit2026@outlook.com**. Rukovalac je dužan da na svaki legitiman zahtjev odgovori u zakonskom roku.

7. OBAVEZE PLATFORME DOBROBIT KAO RUKOVAOCA

Rukovalac preduzima sve neophodne mjere kako bi osigurao da se obrada podataka vrši u potpunom skladu sa zakonskim normama, te preuzima punu odgovornost za bezbjednost podataka unutar sistema.

7.1. Tehničke, organizacione i kadrovske mjere zaštite

1. **Tehničke mjere:** Kompletan prenos podataka između korisnika i servera obavlja se isključivo putem kriptovanih i bezbjednih protokola (SSL/TLS enkripcija). Korisničke lozinke se u bazi podataka skladište primjenom savremenih jednosmjernih kriptografskih algoritama (hashing) i nikada nisu vidljive u čistom tekstualnom obliku. Pristup centralnoj bazi podataka zaštićen je naprednim firewall sistemima.

2. **Organizacione mjere:** Dokumentacija i podaci u digitalnoj formi dostupni su isključivo ovlašćenim licima (glavnim administratorima) i to samo u obimu koji je neophodan za izvršavanje njihovih radnih zaduženja. Svi prikupljeni podaci tretiraju se kao stroga poslovna tajna.

3. **Kadrovske mjere:** Sva lica koja učestvuju u administraciji Platforme prolaze obaveznu edukaciju o zaštiti privatnosti i bezbjednosti podataka, te potpisuju izjavu o povjerljivosti. Svako neovlašćeno otkrivanje podataka povlači hitnu suspenziju i pokretanje pravne odgovornosti.

7.2. Logovi aktivnosti, bezbjednost i sigurnosne kopije (Backup)

U svrhu održavanja stabilnosti, bezbjednosti i tehničkog integriteta sistema, Platforma automatski implementira i vodi sistemske evidencije aktivnosti.

Sistemske logove bilježe podatke o uspješnim i neuspješnim prijavama na sistem, IP adresama sa kojih se pristupa, vremenu aktivnosti, kao i o registrovanim sistemskim greškama. Ovi podaci se koriste isključivo za analizu tehničkih anomalija i sprečavanje hakerskih napada.

Kompletna baza podataka sa svim korisničkim profilima i istorijom transakcija automatski se replicira i backup-uje na izdvojene sigurne servere najmanje jednom u 24 časa. U slučaju nepredviđenog hardverskog kvara, prirodne katastrofe ili havarije sistema, Platforma garantuje potpuni oporavak i rekonstrukciju podataka do maksimalno 24 sata unazad, čime je rizik od trajnog gubitka podataka sveden na minimum.

8. JAVNI PRIKAZ, TRANSPARENTNOST I OBJAVLJIVANJE PODATAKA

Radi postizanja i očuvanja apsolutnog povjerenja javnosti i donatora u humanitarni karakter i poštenje rada, Platforma transparentno i javno prikazuje određene podatke na svom interfejsu:

- Ime i prezime donatora ili kupca (osim ukoliko je korisnik tokom procesa uplate eksplicitno odabrao opciju „Anonimno“) i tačan novčani iznos donacije;
- Ime i prezime verifikovanog volontera, detaljan opis humanitarnih usluga ili proizvoda koje nudi, ukupan broj uspješno realizovanih prodaja i prosječnu ocjenu dobijenu od kupaca;
- Ukupna finansijska sredstva koja su do tog trenutka prikupljena za svakog pojedinačnog korisnika pomoći u odnosu na ciljani iznos.

8.1. Recenzije, komentari i integritet podataka

Registrovani kupci koji su uspješno platili i realizovali uslugu ili proizvod kod nekog od verifikovanih volontera imaju pravo da na Platformi ostave recenziju koja se sastoji od ocjene (skala od 1 do 5) i tekstualnog komentara.

U cilju očuvanja integriteta sistema i sprečavanja naknadnih manipulacija reputacijom volontera, jednom ostavljenu recenziju i ocjenu kupac ne može samostalno naknadno modifikovati ili brisati. Administrator zadržava pravo da, nakon sprovedene provjere, ukloni recenzije koje sadrže psovke, govor mržnje, uvredljiv ili očigledno lažan sadržaj koji nema veze sa realizovanom uslugom.

9. ČUVANJE, DIJELJENJE I RASPOLAGANJE PODACIMA

9.1. Vođenje evidencija obrade podataka o ličnosti

Platforma DobroBit uspostavlja, redovno ažurira i elektronski vodi internu evidenciju o svim radnjama obrade podataka o ličnosti. Ova evidencija sadrži detaljne informacije o kategorijama korisnika, svrhama obrade, rokovima čuvanja podataka za svaku pojedinačnu kategoriju, kao i o primijenjenim tehničkim i organizacionim mjerama zaštite. Evidencija se na zahtjev stavlja na uvid nadležnim državnim organima.

9.2. Dijeljenje podataka sa trećim licima i podaci o plaćanju

Platforma DobroBit se pridržava strogog pravila da **nikada ne prikuplja, ne skladišti i ne obrađuje** osjetljive podatke o platnim karticama korisnika (broj kartice, CVV/CVC kod, datum važenja).

Sve finansijske transakcije i procesuiranje uplate obavljaju se isključivo preusmjeravanjem na zaštićene sisteme sertifikovanih pružalaca platnih usluga i finansijskih institucija (npr. PayPal, bankarski platni gejtvi). Platforma od finansijske institucije dobija samo povratnu informaciju o statusu transakcije (uspješno/neuspješno), iznosu, vremenu i jedinstvenom ID-ju transakcije.

Nakon uspješno izvršene kupovine humanitarnog proizvoda ili usluge, Kupac i Volonter automatski putem sistema dobijaju osnovne kontakt podatke druge strane (ime, email i/ili broj telefona) isključivo u svrhu međusobne koordinacije i uspješne fizičke realizacije plaćene usluge ili proizvoda.

Podaci o ličnosti mogu biti ustupljeni policiji, tužilaštvu ili sudskim organima isključivo na osnovu zvaničnog, pravno obavezujućeg i pisanog sudskog naloga, u skladu sa zakonskom procedurom.

9.3. Brisanje podataka i specifična ograničenja čuvanja

Podaci o ličnosti se čuvaju u sistemu samo onoliko dugo koliko je to neophodno za ispunjenje konkretne svrhe za koju su prikupljeni. Nakon prestanka svrhe ili na zahtjev korisnika (ukoliko je primjenjivo), podaci se trajno brišu iz aktivne baze podataka ili se podvrgavaju procesu potpune anonimizacije.

Kao specifičan izuzetak, u slučaju da volonter bude trajno uklonjen sa Platforme zbog teškog kršenja pravila, zloupotrebe humanitarnih sredstava, govora mržnje ili prevare, njegovi osnovni identifikacioni podaci biće zadržani u internoj bezbjednosnoj bazi podataka. Ovaj izuzetak se zasniva na legitimnom interesu zaštite drugih korisnika i sprečavanja ponovne registracije i pristupa istog lica pod izmijenjenim nalogom.

10. PODACI O PRISTUPLJIVOSTI (ACCESSIBILITY)

U cilju postizanja maksimalne društvene inkluzivnosti i omogućavanja ravnopravnog učešća svih građana u humanitarnim aktivnostima, Platforma DobroBit je tehnički prilagođena osobama sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju ili vidu. Sistem lokalno pamti i skladišti isključivo izabrane korisničke preference i podešavanja za:

- Aktivaciju specijalizovanih fontova prilagođenih osobama sa disleksijom (npr. OpenDyslexic font);
- Prilagođavanje nivoa kontrasta, osvjettjenja i palete boja interfejsa za različite oblike daltonizma (protanopija, deuteranopija, tritanopija);
- Aktivaciju naprednog tekst-u-govor (audio) režima za glasovno čitanje kompletnog tekstualnog sadržaja sa ekrana.

Aktivacija audio režima služi isključivo kao tehničko olakšanje za slijepe i slabovide osobe. Platforma ni u jednom trenutku ne snima glas korisnika, ne vrši glasovnu ili biometrijsku identifikaciju, niti čuva bilo kakve audio zapise ili glasovne datoteke korisnika na svojim serverima.

11. ZAŠTITA MALOLJETNIH LICA

Platforma DobroBit posvećuje posebnu pažnju zaštiti privatnosti i prava djece i maloljetnih lica. Za registraciju korisničkog naloga i samostalno donošenje odluka na Platformi od strane lica mlađih od 18 godina, neophodno je postojanje i dokazivanje izričite saglasnosti roditelja ili zakonskog zastupnika.

Ukoliko se podaci o maloljetnom licu obrađuju u svojstvu Korisnika pomoći (prikupljanje sredstava za liječenje maloljetnika), ugovorni odnos se uspostavlja isključivo sa roditeljem ili zakonskim starateljem, koji u ime maloljetnika daje izričit pisani pristanak za obradu neophodne medicinske i lične dokumentacije u humanitarne svrhe.

12. PRAVNA SREDSTVA I IZMJENE PRAVILNIKA

Svako lice koje smatra da je obrada njegovih podataka o ličnosti u okviru platforme DobroBit izvršena suprotno odredbama važećih zakonskih propisa, ima pravo da podnese zvaničnu pritužbu nadležnom državnom organu za zaštitu podataka o ličnosti (Agenciji / Povereniku), kao i pravo da pokrene postupak sudske zaštite i zahtijeva naknadu materijalne ili nematerijalne štete od Rukovaoca ukoliko se dokaže da je šteta nastala uslijed nezakonite obrade.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli ili internet stranici Platforme. Rukovalac zadržava pravo izmjene i dopune ovog Pravilnika radi usklađivanja sa promjenama u zakonodavstvu ili uvođenja novih tehničkih funkcionalnosti na Platformi, o čemu će korisnici biti blagovremeno obaviješteni.

U Podgorici, dana 03.06.2026. godine

Broj akta: Pravilnik-ZP-04/26

Upravni odbor i administracija

Humanitarna platforma „DobroBit“

Prirodno-matematički fakultet
